

תקנון להשתתפות במבצע מוצרים אלטרנטיביים

- 1. מבוא**
- 1.1 מיטב אלטרנטיב בע"מ ח.פ. 517151833 (להלן: "**החברה**") מקיימת מבצע (להלן: "**המבצע**"). תנאי ההשתתפות במבצע יובאו להלן בתקנון זה (להלן: "**התקנון**").
 - 1.2 סוכנים ו/או מפיצים של החברה בלבד זכאים להשתתף במבצע (להלן: "**הסוכן**").
 - 1.3 התקנון מסדיר את תנאי ההשתתפות במבצע. בעצם השתתפותו, מסכים ומקבל על עצמו הסוכן את כל התנאים כאמור. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ואת עצם ההשתתפות במבצע.
 - 1.4 הודעה בדבר עריכת המבצע תפורסם באתר החברה. החברה שומרת על זכותה לפרסם את המבצע באמצעים נוספים.
 - 1.5 לבירורים ושאלות ניתן לפנות אל החברה בדוא"ל yael.gershuni@meitav.co.il.

- 2. פרשנות**
- 2.1 המבוא לתקנון וההגדרות שבו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
 - 2.2 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לפרסומים אחרים בדבר המבצע, יגברו הוראות תקנון זה.
 - 2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחיות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.
 - 2.4 סעיפי התקנון נכתבו בגוף יחיד ובלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד. התקנון מתייחס לבני שני המינים, יחיד כרבים ולהיפך.
 - 2.5 רישומי החברה יהוו הוכחה מכרעת בכל מקרה של חילוקי דעות בין החברה למשתמש בשירותי החברה.
 - 2.6 החברה נוקטת מאמצים סבירים על מנת שהמידע המפורסם למשתתף יהיה נכון ועדכני, אולם המידע יכול לכלול טעויות דפוס ו/או טעויות אשר נפלו בתום לב (ט.ל.ח.).

- 3. ההטבה ותנאי הזכאות**
- 3.1 כל סוכן שיוזמן להשתתף במבצע על ידי החברה יהיה זכאי להטבה ובתנאי שיתקיימו לגבי התנאים הבאים:
 - 3.1.1 עמידה ביעד גיוס מצטבר בסך של 3 מיליוני דולר (לכל הפחות) באחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע, תזכה את הסוכן בשובר מתנה ("Gift Card") לחופשה במלון Six Senses שחרות.
 - 3.1.2 עמידה ביעד גיוס מצטבר בסך של 5 מיליוני דולר (לכל הפחות) באחד או יותר מהמוצרים המשתתפים במבצע, תזכה את הסוכן בשובר מתנה ("Gift Card") מוכפל לחופשה במלון Six Senses שחרות.
 (להלן: "**ההטבה**").
 - 3.2 לצורך חישוב העמידה ביעדים יילקחו בחשבון אך ורק הפקדות חדשות בפועל למוצרי אלטרנטיב, אשר נקלטו ואושרו בחברה במהלך תקופת המבצע.
 - 3.3 חישוב היקף הגיוס לצורך עמידה בתנאי המבצע יבוצע על בסיס נתוני החברה בלבד, כפי שיהיו במועד בדיקת הזכאות, ורישומים אלה יהוו ראיה סופית

ומכרעת. החברה תהא רשאית לקבוע, לפי שיקול דעתה, את מועד הבדיקה ואת אופן החישוב.

- 3.4 מבלי לגרוע מהאמור, החברה תהא רשאית שלא להביא בחשבון, לצורך חישוב הזכאות, הפקדות אשר לא הושלמה קליטתן במלואה, עסקאות אשר בוטלו או שונו, או כל מקרה אחר אשר לדעת החברה אינו משקף גיוס בפועל במסגרת המבצע.
- 3.5 במקרה של ביטול השקעה, פדיון או ניווד לקרן ו/או לקלאס שאינו מזכה בתקופה של 12 חודשים ממועד ההשקעה, הסכום שאינו מזכה יקוזז מהיקף הגיוס לצורך חישוב הזכאות. ככל וכתוצאה מהקיוזז תבוטל זכאותו של הסוכן להטבה, אזי, החברה תהא רשאית לקזז את שווי ההטבה כאמור מכל עמלה ו/או זכות עתידית של הסוכן.
- 3.6 השקעות של הסוכן עצמו ו/או של קרובי משפחתו מדרגה ראשונה, ככל ויהיו, לא ייספרו למבצע.
- 3.7 השקעות שמקורן בהעברות פנימיות, מחזור הון (גלגולים), ניוודים או המרות לא ייספרו למבצע.
- 3.8 מהיקף הגיוס לצורך קביעת הזכאות ינוכו ביטולים, פדיונות או השקעות אשר בהתאם לשיקול דעתה של החברה אינן מזכות את הסוכן בהטבה.
- 3.9 סוכן יהיה זכאי להטבה אחת בלבד, בהתאם ליעד הגיוס הגבוה ביותר אליו הגיע במהלך תקופת המבצע.
- 3.10 החברה שומרת לעצמה את הזכות להמיר את ההטבה בהטבה אחרת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש להעביר על כך הודעה מוקדמת לסוכנים המשתתפים במבצע.
- 3.11 שווי ההטבה בודדת לא יעלה על 12,500 ש"ח לסוכן.

4. תקופת המבצע

- 4.1 המבצע יהיה בתוקף החל מיום 10.7.2026 ועד ליום 31.10.2026 כולל (להלן: "תקופת המבצע").
- 4.2 החברה שומרת לעצמה בזאת את הזכות להקדים או לדחות את מועד סיום תקופת המבצע, מבלי לינתן הודעה מראש, ולא תישמע כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

5. המוצרים המשתתפים במבצע

- 5.1 מוצרי החברה ו/או קבוצת מיטב בית השקעות בע"מ בלבד משתתפים במבצע כמפורט להלן:
 - 5.1.1 קרן Access Real Estate.
 - 5.1.2 קרן Access Private Equity & Infrastructure.
 - 5.1.3 קרן TRIO שקלי ודולרי.
 - 5.1.4 קרן Emerald 4.
 - 5.1.5 קרן Emerald 5 ככל ותוקם.
 (להלן: "המוצרים האלטרנטיביים")

6. שיטת חישוב והמרה של סכומי גיוס

- 6.1 כל השקעה שתבוצע במסגרת המבצע תיקלט לפי סכום ההשקעה בפועל.

6.2 לצורך יצירת אחידות בין המוצרים האלטרנטיביים, יומר סכום ההשקעה בפועל לסכום גיוס מתוקנן (להלן: "סכום הגיוס המתוקנן").

6.3 סכום הגיוס המתוקנן יחושב בהתאם למקדמי ההתאמה הבאים:

מוצר	סכום גיוס	מטבע	שווה ערך בדולר
קרנות Access	1	דולר	2
Trio דולר	1	דולר	1
Trio שקל	1	שקל	0.33
Emerald	1	אירו	1.5

6.4 סכום הגיוס המתוקנן יהווה את הבסיס הבלעדי ולקביעת עמידה ביעד הגיוס של המבצע.

6.5 המטבע הקובע יהיה המטבע בו בוצעה ההשקעה בפועל.

6.6 לא תתבצע המרה בין מטבעות מעבר למנגנוני ההתאמה הקבועים במפורש בסעיף 6.3 לעיל.

7. הודעה על קבלת ההטבה

7.1 הודעה על קבלת ההטבה תימסר לסוכנים במועד ובאופן שיקבע על ידי החברה.

7.2 ההטבה הינה חד פעמית, בהתאם להוראות מבצע זה יהיה זכאי כל אחד מהסוכנים הזוכים במבצע להטבה בהתאם ליעד שעמד בו.

7.3 הודיעה החברה לסוכן כי הינו זכאי להטבה תצא בכך החברה ידי חובתה לגבי מסירת ההטבה.

7.4 החברה אינה ולא תהיה אחראית בכל צורה למימוש או אי היכולת לממש את הפרסים עקב נסיבות שאינן תלויות בה ו/או לגבי שיבוש, עיכוב, דחייה או כל פגם בהטבה ו/או בקשר עמה והסוכן מוותר על כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.

7.5 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, החברה תהא רשאית שלא לתת את ההטבה לסוכן שהשיג זכאותו לזכייה באמצעות מעשה עבירה או במעשה שאינו כדין או בניגוד להוראות תקנון זה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל סוכן המועמד לזכייה במסגרת פעילות זו, יצהיר בכתב, אם תדרוש זאת החברה ממנו, כי זכותו זו לא הושגה תוך הפרת התקנון או בניגוד לאחד מתנאיו וכי במידה ויתברר, כי לא היה זכאי לפרס, הוא ישיבו לחברה מיד עם דרישתה הראשונה, מבלי לפגוע בסעדים וזכויות אחרות העומדות לזכות החברה על פי כל דין.

7.6 ההטבה תינתן לסוכן שעמד בתנאים המפורטים בסעיף 3 לעיל כנגד הוצאת חשבונית מס כדין לחברה.

7.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות ככל שתחליט עם הפרסים שלא חולקו, לאחר סיום תקופת המבצע.

7.8 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל חלקים מהמבצע ו/או את המבצע כולו בכל שלב ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. ככל ויתברר כי חלה תקלה, שיבוש, מניעה או הפרעה אשר יש בהם כדי למנוע את המשך התנהלות המבצע התקין, עקב אילוצים שאינם תלויים בחברה ומכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לשנות את מבנה, תוכן, נהלי ותקופת המבצע או כל מועד המצוין בו, סוג וכמות ההטבות ואופן חלוקתן, והכל, על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף לפרסום בדבר השינוי באתר החברה כמפורט בסעיף 1.4.

7.9 מימוש ההטבה כפוף להוראות ספק ההטבה ולתנאים שייקבעו על ידו, לרבות מועדי מימוש, זמינות, מגבלות והזמנות מראש. החברה אינה מתחייבת לזמינות במועדים מסוימים והאחריות לתיאום ומימוש ההטבה מוטלת על הסוכן.

7.10 סוכן שזכה בהטבה בהתאם להוראות תקנון מבצע זה, יהיה רשאי לוותר על מימושה ולפנות לחברה בבקשה לקבלת שוויה הכספי של ההטבה, ובלבד שהפנייה תיעשה לאחר קבלת הודעת החברה בדבר זכאותו להטבה ובמועד סיום המבצע בלבד. השווי הכספי ייקבע בהתאם ליעד הגיוס הרלוונטי כמפורט בסעיף 3 ובכפוף לשווי ההטבה הקבוע בסעיף 3.11. אישור הבקשה ותשלום השווי הכספי יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. האפשרות להמיר את ההטבה לשוויה הכספי תעמוד לסוכן פעם אחת בלבד, במועד סיום המבצע. לאחר מועד זה הבחירה תהיה סופית ובלתי חוזרת, וההטבה לא תהיה ניתנת להמרה, להחלפה, להעברה, להסבה או לפדיון, לרבות לא כנגד שוויה הכספי.

8. אחריות

- 8.1 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג, שייגרמו לסוכן ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשתתפות במבצע ו/או מאי השתתפות בו ו/או מהזכייה בו ו/או ממימוש ההטבה או מאי מימושה.
- 8.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל הוצאה נלווית, ישירה או עקיפה, ככל שתהיה, הכרוכה במימוש ההטבה, לרבות (אך לא רק) הוצאות נסיעה, ביטוחים, מיסים, הוצאות אישיות, שדרוגים, או כל הוצאה אחרת שאינה כלולה במפורש במסגרת ההטבה.
- 8.3 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לאופן מימוש ההטבה, לאיכותה, לטיבה או לכל תקלה, עיכוב או פגם שייגרמו בקשר אליה, אשר מקורם בספקי צד שלישי (לרבות בתי המלון ו/או ספקי השירותים) וכן, לכל שינוי, ביטול או מגבלה במימוש ההטבה אשר אינם בשליטתה, לרבות שינויים שמקורם, בין היתר, בכוח עליון, מלחמה, שביתה, שיבושים, תקלות, מעשי טרור או מחמת צדדים שלישיים.
- 8.4 הסוכן פוטר בזאת את החברה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמן, מכל טענה, דרישה ו/או תביעה בקשר עם המבצע, ההשתתפות (או אי ההשתתפות) ו/או זכייה בה, ולא יהיה זכאי לכל פיצוי, שיפוי או סעד בגינם. המשתתף מצהיר כי התחייבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לשינוי או ביטול.
- 8.5 הסוכן מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או מי מטעמה, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או דרישה שייגרמו לה עקב הפרה של הוראות תקנון זה ו/או עקב מעשה או מחדל של הסוכן בקשר למבצע.
- 8.6 מימוש ההטבה כפוף לתנאים, נהלים והגבלות של ספקי ההטבה.
- 8.7 בנוסף, מובהר כי האמור במבצע זה ו/או בתקנון זה אינו מהווה ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בדין, ואינו מהווה המלצה לביצוע השקעה כלשהי במוצרים אלטרנטיביים.

9. כללי

- 9.1 ההטבה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחר.
- 9.2 בכל מקרה בו יפר סוכן המשתתף במבצע את הוראות התקנון ו/או התחייבות מהתחייבויותיו כלפי החברה, החברה תהיה רשאית לבטל את השתתפותו במבצע ו/או זכייתו והסוכן המשתתף במבצע מוותר מראש על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר לאמור לעיל.
- 9.3 החברה תהא רשאית לעדכן את פרטי המבצע ו/או תקנון זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש, ולא תהיה למי מהמשתתפים כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
- 9.4 בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר סוכן המשתתף במבצע, כי קרא את התקנון וכי הוא מקבל עליו את הוראותיו וגם אם לא קרא את התקנון, הוא מסכים כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
- 9.5 החברה תהיה הפוסקת הבלעדית והסופית בכל עניין הנוגע למבצע ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכו ו/או בקשר עמו ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי

שייווצר במהלך המבצע, בין אם צוינו במפורש בתקנון זה ובין אם לאו, ולסוכן המשתתף לא תהיה כל טענה בשל כך.

9.6 כל מס, ניכוי או דרישה לתשלום מס, מכל סוג שהוא, יחולו על הזוכה ויהיו על חשבונו ועל אחריותו בלבד. החברה תהיה רשאית להעביר לשלטונות המס, אם תידרש לכך על פי הדין, את פרטי הזוכה ו/או ניכוי מס במקור. הסוכנים המשתתפים נותנים בזאת אישור לחברה ו/או למי מטעמה, לקזז, לנכות או להפחית כל תשלום נדרש, בהתאם לדין. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא בתשלום מס כלשהו בקשר לזכייה.

9.7 בנסיבות בהן סוכן עשה או עושה שימוש העלול לגרום הפרעה למבצע, בכל דרך, או הפרעה למשתתפים אחרים, או נוהג באופן המהווה עוולה אזרחית או עבירה פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הינו פועל באופן הנוגד ו/או מפר את התנאים הקבועים בתקנון זה ו/או כל דין, לרבות חדש ו/או הפרעה למבצע, תהיה החברה רשאית להגביל ו/או למנוע את השתתפותו במבצע ו/או לפסול את השתתפותו, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ולא יהיה בכך כדי לגרוע מכל סעד לו תהא החברה זכאית על פי כל דין.

קניין רוחני 10.

10.1 כל זכויות הקניין הרוחני במבצע (כולל בטקסטים, קבצים וסמלים שייעשה בהם שימוש במסגרת ו/או לצורך המבצע) הנם רכושה הבלעדי של החברה.

דין ושיפוט 11.

11.1 הדין החל על תקנון זה וכל הנובע ממנו הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב-יפו.

הננו מברכים אותך על השתתפותך במבצע ומאחלים לך הצלחה רבה.